

과징금을 부과하는 위반행위의 종류와 과징금의 금액 (제7조제1항 관련)

(금액 단위: 만원)

위 반 행 위	근 거 법 조 문	처 분 내 용				
		화물자동차 운 송 사 업			화물자 동차	화물자 동차
		일 반	개 별	용 달	운송주 선사업	운송가 맹사업
1. 화물운송 종사자격이 없는 자 에게 화물을 운송하게 한 경우	법 제19조제1항제6호	60	60	60	—	—
2. 법 제11조(같은 조 제4항은 제외한다)에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제19조제1항제7호					
가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거 나 정당한 사유 없이 운송계 약의 인수를 거부한 경우		20	10	10	—	—
나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무 하게 한 경우		20	10	10	—	—
다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조제3호 후단에 따른 화물의 기준에 맞지 않는 화 물을 운송한 경우						
○ 1차 및 2차		20	20	20	—	—
○ 3차 이상		30	30	30	—	—
라. 법 제11조제6항을 위반하여 화물운송의 대가로 받은 운 임 및 요금의 전부 또는 일 부에 해당하는 금액을 부당 하게 화주, 다른 운송사업자 또는 화물자동차 운송주선사 업을 경영하는 자에게 되돌 려주는 행위를 한 경우		360	180	180	—	—
마. 삭제 <2011.12.12>						
바. 법 제11조제8항을 위반하여 운임 및 요금과 운송약관을 영업소 또는 화물자동차에 갖추어 두지 않거나 이용자 의 요구에 이를 내보이지 않 은 경우		20	10	10	—	—
사. 법 제11조제9항을 위반하여 둘 이상의 화물자동차 운송		20	10	10	—	—

가맹점에 가입한 경우						
아. 운송가맹점인 운송사업자가 법 제11조제10항을 위반하 여 자기가 가입한 운송가맹 사업자에게 소속된 운송주선 사업자로부터 직접 화물운송 을 주선받은 경우		20	10	10	—	—
자. 운송가맹점으로 가입한 운 송사업자가 법 제11조제11 항을 위반하여 자기의 상호 를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 않 거나 변경신고를 하지 않은 경우		20	10	10	—	—
차. 법 제11조제12항을 위반 하여 위·수탁차주나 화물 자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송 을 위탁한 운송사업자가 해당 위·수탁차주나 1대 사업자의 요구에도 불구하 고 화물위탁증을 내주지 않은 경우		60	—	—	—	—
카. 법 제11조제13항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화 물자동차 운송사업의 차고 지 이용과 운송시설에 관한 사항이나 그 밖에 수송의 안 전과 화주의 편의를 도모하 기 위하여 운송사업자가 지 켜야 할 사항을 위반한 경우		60 이하	30 이하	30 이하	—	—
3. 정당한 사유 없이 법 제13조에 따른 개선명령(같은 조 제2호에 따른 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령은 제외한다)을 이행하지 않은 경우	법 제19조제1항제8호	120	60	60	—	—
4. 빈번한 교통사고로 많은 사상 자를 발생하게 한 경우	법 제19조제1항제11 호					
가. 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 계 산식에 따라 산출한 해당 연 도의 교통사고지수가 3에 이 르게 된 경우 (<u>교통사고 건수</u>)		500	250	250	—	—

×10) 화물자동차의 대수 나. 5대 미만의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 2건의 교통사고가 발생한 경우		60	30	30	—	—
5. 법 제26조에 따른 준수사항을 위반한 경우	법 제27조제1항제6호					
가. 법 제26조제1항을 위반하여 자기의 명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 그 계약금액 중 일부를 제외한 나머지 금액으로 다른 운송주선사업자와 재계약하여 이를 운송하도록 한 경우. 다만, 화물운송을 효율적으로 수행할 수 있도록 위·수탁차주나 1대사업자에게 화물운송을 직접 위탁하기 위하여 다른 운송업자에게 중개 또는 대리를 의뢰하는 경우는 제외한다.		—	—	—	360	—
나. 법 제26조제2항을 위반하여 화주로부터 중개 또는 대리를 의뢰받은 화물에 대하여 다른 운송주선사업자에게 수수료나 그 밖의 대가를 받고 중개 또는 대리를 의뢰한 경우		—	—	—	360	—
다. 삭제 <2011.12.13>						
라. 법 제26조제4항을 위반하여 운송사업자에게 화물의 종류·무게 및 부피 등을 거짓으로 통보한 경우		—	—	—	40	—
마. 운송가맹점인 운송주선사업자가 법 제26조제5항을 위반하여 자기가 가입한 운송가맹사업자에게 소속된 운송가맹점에 대하여 화물운송을 주선한 경우		—	—	—	40	—
바. 법 제26조제7항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화물운송질서의 확립 및 화주의 편의를 위하여 운송주선업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우		—	—	—	30 이하	—
6. 법 제28조에서 준용하는 법 제	법 제27조제1항제7호					

11조(같은 조 제3항·제4항·제7항·제10항 및 제13항은 제외한다)에 따른 준수사항을 위반한 경우					
가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송주선조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송주선계약의 인수를 거부한 경우	—	—	—	20	—
나. 법 제11조제6항을 위반하여 주선운임 및 주선요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송사업자 또는 운송주선사업자에게 되돌려주는 행위를 한 경우	—	—	—	360	—
다. 법 제11조제8항을 위반하여 주선운임 및 주선요금과 운송주선약관을 영업소에 갖추어 두지 않거나 이용자의 제시 요구에 따르지 않은 경우	—	—	—	10	—
라. 법 제11조제9항을 위반하여 둘 이상의 화물자동차 운송가맹점에 가입한 경우	—	—	—	20	—
마. 운송가맹점으로 가입한 운송주선사업자가 법 제11조제11항을 위반하여 자기의 상호를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 않거나 상호변경신고를 하지 않은 경우	—	—	—	20	—
바. 법 제11조제12항을 위반하여 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송주선사업자가 해당 위·수탁차주나 1대사업자의 요구에도 불구하고 화물의 종류와 운임 등 국토교통부령으로 정하는 사항을 적은 화물위탁증을 내주지 않은 경우	—	—	—	180	—
7. 법 제28조에서 준용하는 법 제	법 제27조제1항제8호	—	—	—	120

13조에 따른 개선명령(같은 조 제2호에 따른 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령은 제외한다)을 이행하지 않은 경우						
8. 화물운송 종사자격이 없는 자에게 화물을 운송하게 한 경우	법 제32조제1항제2호	-	-	-	-	60
9. 정당한 사유 없이 법 제31조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제32조제1항제8호	-	-	-	-	120
10. 법 제33조에서 준용하는 법 제11조(같은 조 제9항부터 제12항까지의 규정은 제외한다)를 위반한 경우	법 제32조제1항제9호					
가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송계약의 인수를 거부한 경우		-	-	-	-	20
나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무하게 한 경우		-	-	-	-	20
다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조제3호 후단에 따른 화물의 기준에 맞지 않는 화물을 운송한 경우						
○ 1차 및 2차		-	-	-	-	20
○ 3차 이상		-	-	-	-	30
라. 법 제11조제6항을 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송가맹사업자 또는 화물자동차 운송주선사업을 경영하는 자에게 되돌려주는 행위를 한 경우		-	-	-	-	360
마. 삭제 <2011.12.13>						
바. 법 제11조제8항을 위반하여 운임 및 요금과 운송가맹약관을 영업소 또는 화물자동차에 갖추어 두지 않거나 이용자의 요구에 이를 내보이지 않은 경우		-	-	-	-	20
사. 법 제11조제13항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화물자동차 운송사업의 차고지 이용과 운송시설에 관한 사항이나 그 밖에 수송의 안전		-	-	-	-	60 이하

과 화주의 편의를 도모하기 위하여 운송사업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우						
11. 법 제34조에서 준용하는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제7조, 제9조부터 제11조까지, 제13조 및 제14조를 위반한 경우(법 제31조에 따라 개선명령을 받은 경우는 제외한다)	법 제32조제1항제10호	-	-	-	-	120
12. 직접 소유한 화물자동차의 빈번한 교통사고로 많은 사상자를 발생하게 한 경우	법 제32조제1항제12호					
가. 5대 이상의 차량을 소유한 운송가맹사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 3에 이르게 된 경우		-	-	-	-	500
$\left(\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$		-	-	-	-	60
나. 5대 미만의 차량을 소유한 운송가맹사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 2건의 교통사고가 발생한 경우						
13. 삭제 <2011.12.13>						

※ 비고

1. 별표 1의 기준에 따른 처분이 허가취소에 해당하는 위반행위에 대해서는 과징금을 부과하지 않는다.
2. 별표 1에서 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준이 있는 경우에 2차 이상 위반행위에 대한 과징금의 금액은 다음의 계산식에 따라 결정한다.

$$(\text{위 표에서 정한 과징금의 금액} \times \frac{\text{2차 이상 위반 시 행정처분에 따른 정지 기간}}{\text{1차 위반 시 행정처분에 따른 정지 기간}})$$

3. 위 표 제4호 및 제12호에 따른 교통사고 건수 및 교통사고지수의 산정에 대해서는 별표 1의 교통사고 건수 및 교통사고지수의 산정기준을 준용한다.
4. 천재지변이나 그 밖의 불가항력의 사유로 발생한 위반행위는 위 표의 처분대상에서 제외한다.